

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1353/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด อุดรธานี
นาย บุญ พร้อม ธาณีกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน มาตรา 7

จำเลยเป็นเพียงลูกจ้างบริษัท มิได้มีตำแหน่ง เป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจ
กระทำการแทนบริษัทหรือกรรมการอื่นของบริษัทไม่อาจทราบได้ ว่าบริษัทจะได้ รับ
อนุญาตให้จัดหางานได้ ตามกฎหมายหรือไม่ โจทก์บรรยายฟ้องโดย ชัดแจ้งว่าจำเลย
ไม่มีความสามารถหรือไม่มีเจตนาที่จะจัดส่งประชาชนและผู้เสียหายไปทำงานที่
ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย ได้ พยานหลักฐานโจทก์จึงยังไม่พอพียงว่าจำเลยจัดหางาน
โดย มิได้รับอนุญาตอันจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. จัดหางานฯ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 343 พระ
ราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7 ให้จำเลยคืน
เงิน 147,500 บาท แก่ผู้เสียหายทั้งห้า

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7 จำคุก 1 เดือน ค่าขออื่นของโจทก์ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาจัดหางานโดยเรียกและรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ในชั้นนี้เพียงว่า จำเลยจัดหางานโดยเรียกและรับค่าบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันฟังเป็นยุติว่า บริษัท ที เค แอคโก้ จำกัด คือ(บริษัท เกษตรกรรมและการก่อสร้างตากกลอย จำกัด) ที่ผู้เสียหายทั้งห้าไปสมัครงานกับจำเลยนั้น บริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้จัดหางานจากนายทะเบียนตามกฎหมาย เห็นว่าจำเลยเป็นเพียงลูกจ้างบริษัทได้รับเงินเดือนเดือนละ 2,000 บาท จำเลยหาได้มีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทหรือกรรมการอื่นของบริษัทแต่อย่างใดไม่ จึงไม่อาจทราบได้ว่าบริษัทจะได้รับอนุญาตให้จัดหางานได้ตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งตามฟ้องโจทก์ก็บรรยายโดยชัดแจ้งว่า จำเลยไม่มีความสามารถหรือไม่มีเจตนาที่จะจัดส่งประชาชนและผู้เสียหายไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียได้ พยานหลักฐานโจทก์ยังไม่พอพียงว่าจำเลยจัดหางานโดยมิได้รับอนุญาตอันจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานตามฟ้อง..."

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>